

RECURSO CÍVEL Nº 5062461-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: EMIR LEMOS GALVAO (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19, CF/88. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PAGAMENTO DE ATRASADOS. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STJ. EDCL NO RESP 1192556/PE - REPETITIVO E RESP 1607418/RS. PARCELA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE QUE INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO DE FÉRIAS. ARTIGOS 41, 63 E 76 DA LEI Nº 8.112/90. EVENTUAIS DIFERENÇAS DEVEM SER APURADAS EM SEDE DE EXECUÇÃO MEDIANTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença, conforme fundamentos e acréscimos acima expendidos. Condene o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

5062461-11.2024.4.02.5101

510015087784 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5062461-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: EMIR LEMOS GALVAO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela União contra sentença que determinou a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias, bem como o pagamento de diferenças salariais vencidas no quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, atualizadas e acrescidas de juros.

A lide foi julgada nos seguintes termos:

“(…) Inicialmente, rejeito o pedido de suspensão da tramitação do feito em virtude da afetação do Tema 1.233 pelo STJ. A determinação de sobrestamento ocorreu apenas para os Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais que tramitam em segundo grau de jurisdição e/ou no Superior Tribunal de Justiça.

É importante, destacar, ainda, que para estabelecer as balizas do cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei federal (Puil), previsto no artigo 14 da Lei n. 10.259/2001, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu como jurisprudência dominante da corte não apenas as hipóteses relacionadas no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, mas também os acórdãos proferidos em embargos de divergência e no julgamento de outros PUIL's pelo Tribunal Superior.

O valor da causa deve ser corrigido para a soma dos valores apontados pelo autor no evento 1 - anexo 4, qual seja, R\$ 5.502,10.

No que diz respeito à impugnação à gratuidade de justiça, é cediço que a Constituição Federal garante à parte, que se declarar hipossuficiente, o direito de requerer o benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao Juízo, diante de cada caso concreto,

analisar a situação fática, à luz de documentos e alegações, e decidir pela concessão ou não do benefício.

Também se insere na seara do livre convencimento motivado do Juízo decidir, ou não, pela utilização do critério mais adequado para deferimento do benefício, não cabendo à CEF pretender impor qualquer critério que entenda devido.

Assim sendo, conclui-se que não há o que retificar na decisão que deferiu a gratuidade de justiça, na medida em que, diante da situação financeira do autor, sua subsistência poderia sim ser comprometida pela eventual condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários de advogado em grau de recurso.

No caso sub examen, o autor juntou declaração de hipossuficiência no evento 1 - anexo 5, além das suas fichas financeiras (evento 1 - anexo 3).

Na verdade, para que se afastassem as conclusões aqui esposadas, caberia à parte ré comprovar as fontes de rendimentos da autora hábeis a barrar a hipossuficiência alegada. Contudo, quedou-se inerte.

Quanto à prescrição, considerando que a presente ação foi ajuizada em 19/08/2024, a prescrição atinge as parcelas anteriores a 19/08/2019.

Superadas tais questões, passo ao mérito propriamente dito.

O abono de permanência foi instituído pela EC n. 41/2003, com previsão no artigo 40, § 19 da Constituição Federal e na Lei n. 10.887/2004, no artigo 7º, dispostos, respectivamente:

Constituição Federal.

*“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)***

(...)

*§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)**”*

Lei n. 10.887/2004

*“Art. 7º O servidor ocupante de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas na alínea a do **inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal**, no **§ 5º do art. 2º** ou no **§ 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003**, e que opte por permanecer em atividade fará jus a abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no **inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal.**”*

O Superior Tribunal de Justiça, a partir do tema representativo de controvérsia n 424 (RESP n. 1.192.556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 25/08/2010, DJ 06/09/2010), assentou o entendimento sobre a natureza remuneratória de tal parcela, fixando a orientação de que o abono de permanência integra o produto do trabalho do servidor, sujeitando-se à incidência do Imposto de Renda, consoante preconiza o art. 43 do Código Tributário Nacional.

O conceito de remuneração, por seu turno, está estabelecido no art. 41 da Lei n. 8.112/90, in verbis:

“Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.”

No que se refere à base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, os artigos 63, caput, e 76, caput, da Lei n. 8.112/1990 dispõem que a remuneração do servidor é o supedâneo de cálculo dessas vantagens, devendo ser considerada a remuneração conforme conceituação legal acima transcrita:

Art. 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.

Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.

Assim sendo, na medida em que o abono de permanência ostenta o caráter de adicional permanente, deve compor a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias. Tal entendimento foi defendido pela jurisprudência das duas turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (cf. RESP 1.514.672/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 17/03/2017; AgRg no RESP 1.480.864/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 21/09/2016), favorável à inclusão do adicional de permanência na base de cálculo para cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio devida a servidor.

Confira-se a ementa do acórdão prolatado em julgamento do REsp 1795795/PR (Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/10/2019):

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA.

1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio não gozadas seria feita com base na remuneração do servidor, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo.

2. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004.

3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração "é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei".

4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.

5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010.

6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014.

7. Recurso Especial não provido”.

Na hipótese, analisando os autos, mais precisamente o evento 1 - anexo 3, constato que a parte autora demonstrou que recebe o abono de permanência pelo menos desde janeiro de 2019.

*Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré a incluir o abono de permanência pago à parte autora na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina até a data da sua aposentadoria, bem como ao pagamento das diferenças apuradas, descontados os valores já pagos administrativamente, respeitada a prescrição quinquenal (19/08/2019), nos termos da fundamentação supra.*

Sobre o valor devido deverão incidir os índices de correção monetária conforme o manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal (IPCA-e - Enunciado n. 111 TRRJ), a contar do vencimento de cada prestação, e juros moratórios apurados de acordo com o disposto pelo art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, a contar da citação (artigos 405 e 406 do Código Civil). A atualização monetária e a incidência de juros de mora serão feitas exclusivamente mediante a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) a partir de 09/12/2021, data de publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, de acordo com o disposto em seu art. 3º.

Anote a secretaria o valor fixado pelo Juízo para a causa, qual seja, R\$ 5.502,10.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, aplicável por força do art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Ficam as partes cientes do prazo de dez dias para interposição de recurso.

Em havendo interposição de recurso tempestivo, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões e, posteriormente, encaminhem-se os autos às Turmas Recursais com as nossas homenagens.

Transitada em julgado e mantida a sentença condenatória, intime-se o réu para, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, apresentar os cálculos.

Em seguida, expeça-se RPV e intemem-se as partes para manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do disposto no art. 11 da Resolução n. 458/2017 do CJF.

Não havendo impugnação, requirite-se ao Exmo. Sr. Presidente do TRF da 2ª Região o pagamento, por depósito, bem como a intimação das partes, nos termos da Resolução supramencionada.

Com a comunicação do depósito pelo TRF da 2ª Região, intime-se a parte beneficiária para que proceda ao levantamento dos valores junto à instituição bancária, informando a Secretaria o número da requisição do RPV, bem como o número da conta-depósito junto ao banco, salientando que a mesma, de posse das informações acima, deverá comparecer à agência deste município, também munida com os originais da carteira de identidade e do CPF. Caso haja honorários sucumbenciais, intime-se o causídico acerca do depósito efetuado.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.C."

Recorre a União alegando que o abono de permanência é verba de natureza indenizatória, razão por que os reflexos pleiteados nesta demanda não são devidos. Defende que, ainda que se entenda por seu caráter remuneratório, trata-se de verba transitória, que não se confunde com o conceito de remuneração previsto no art. 41 da Lei nº 8.112/1990. Sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em virtude do Tema nº 346 da TNU e do Tema nº 1.233 do STJ. Pede a reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, assevero que o entendimento aplicado no julgamento da lide está em consonância com a Jurisprudência do STJ (**EDCL NO RESP 1192556/PE - REPETITIVO E RESP 1607418/RS**), inexistindo notícias de suspensão nacional do trâmite dos processos nas instâncias ordinárias. Ademais, na hipótese de interposição de recurso à instância superior, o processo poderá ser suspenso na forma do que dispõe a Lei Processual Civil.

Especificamente quanto ao **Tema Repetitivo nº 1.233 do STJ**, vê-se que a determinação de suspensão se restringe aos Resps e AREsps em segundo grau de jurisdição e/ou na própria Corte Superior, não se estendendo ao caso dos autos. Confira-se:

Tema Repetitivo 1233	Situação Afetado	Órgão julgador PRIMEIRA SEÇÃO	Ramo do direito DIREITO ADMINISTRATIVO
Questão submetida a julgamento	Definir se o abono de permanência integra as bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13º salário) dos servidores públicos federais.		
Anotações NUGEPNAC	Dados parcialmente recuperados via sistema <i>Athos</i> - PGU - AGU. Afetação na sessão eletrônica iniciada em 6/12/2024 e finalizada em 12/12/2023 (Primeira Seção). Vide Controvérsia n. 422/STJ.		
Informações Complementares	Há determinação de suspensão dos RESps e AREsps em segundo grau de jurisdição e/ou no Superior Tribunal de Justiça, adotando-se, neste último caso, a providência prevista no art. 256-L do RISTJ.		

No caso, a questão a ser apreciada diz respeito à natureza jurídica do abono de permanência: se remuneratória e permanente, deverá integrar a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias; se indenizatória e transitória, não terá os reflexos pleiteados pela autora.

Sobre o abono de permanência, dispõe a Constituição Federal:

"Art. 40. (...)

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)."

Por seu turno, a Lei nº 8.112/90 fala em seu artigo 41 sobre a remuneração do servidor:

"Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei." (grifei)

Quanto à natureza jurídica do abono de permanência, o STJ fixou seu entendimento ao julgar embargos de declaração em recurso especial sob o rito dos **rito dos recursos repetitivos (Tema 424)**, tendo decidido se tratar de verba de **natureza remuneratória**. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Por inexistir fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter o acórdão do Tribunal de origem quanto à questão impugnada no recurso especial, não há falar em incidência da Súmula 126/STJ.

2. Esta Seção manifestou-se sobre a natureza jurídica do abono de permanência, quando prestigiou, no acórdão embargado, o entendimento da Segunda Turma, que, ao julgar o REsp 1.105.814/SC, sob a relatoria do Ministro Humberto Martins, reconheceu a incidência do imposto de renda sobre o aludido abono com base nas seguintes razões de decidir: "O abono de permanência trata-se apenas de incentivo à escolha pela continuidade no trabalho em lugar do ócio remunerado.

*Com efeito, é facultado ao servidor continuar na ativa quando já houver completado as exigências para a aposentadoria voluntária. A permanência em atividade é opção que não denota supressão de direito ou vantagem do servidor e, via de consequência, não dá ensejo a qualquer reparação ou recomposição de seu patrimônio. **O abono de permanência possui, pois, natureza remuneratória por conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário e configura fato gerador do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.**" (grifou-se). Com efeito, o abono de permanência é produto do trabalho do servidor que segue na ativa, caracterizando inegável acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do imposto de renda. Não cabe a alegação de que o abono de permanência corresponderia a verba indenizatória, pois não se trata de ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou de reparação por supressão de direito.*

3. Verificar se o acórdão embargado enseja contrariedade a normas e princípios positivados na Constituição é matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal, alheia ao plano de competência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que para fins de prequestionamento, conforme entendimento da Corte Especial (EDcl nos EREsp 579.833/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 22.10.2007).

4. Embargos declaratórios rejeitados.

No mais, o STJ também tem forte jurisprudência sobre ser o abono de permanência verba permanente, não transitória, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. TRIBUTÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. (...)

4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ele cessará. (grifei).

5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório.

6. O mesmo se diga em relação ao auxílio-alimentação, porquanto o Superior Tribunal de Justiça entende que tal verba, quando paga em dinheiro, possui natureza remuneratória.

7. Recurso Especial desprovido.

(REsp 1607418/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016)

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a discussão sobre a natureza do abono de permanência é de âmbito infraconstitucional (ARE 1273308 / RS - Relator(a): Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 27/08/2020; RE 758345 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, DJe em 17/04/2018).

Assim, conjugando-se as normas legais e o entendimento do STJ sobre o tema, entendo correta a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, determinando que o abono de permanência passe a integrar a base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias, nos termos dos arts. 63 e 76, ambos da Lei nº 8.112/90.

Por fim, com relação ao cumprimento de sentença para a hipótese vertente, trago importante observação procedida por esta Turma nos autos do processo nº 5002383-71.2022.4.02.5117, de Relatoria da Dra Daniella Motta, julgado na sessão virtual de 08/11/2022. Segue trecho do voto:

"Ocorre que, recentemente, em razão de questionamentos em sede de cumprimento, em lides análogas, apurou a contadoria judicial que a base de cálculo da gratificação natalina, conforme os protocolos de cálculos, já inclui o valor do abono de permanência, ao passo que para cálculo do terço de férias, o abono de permanência não integra sua base de cálculo.

Destaco que, ao que se observa das fichas financeiras dos servidores, o abono de permanência é pago em rubrica própria, como crédito autônomo, compensando o débito de PSS.

Remetido aos autos à Contadoria Judicial constatou-se que ao menos para os servidores do Poder Executivo Federal já há inclusão do abono de permanência na base de cálculo da Gratificação Natalina, o mesmo não ocorrendo com relação ao terço de férias.

De forma que, para a gratificação natalina não há, a priori, lide. Contudo, considerando que não se sabe desde quando essa forma de cálculo foi adotada, bem como se para os demais poderes a sistemática é a mesma, entendo que o mais adequado é reconhecer o direito, devendo as eventuais diferenças serem apuradas em sede de cumprimento com realização de cálculos concretos, sendo possível a apuração de cálculo zero no tocante a Gratificação Natalina.

Nesse sentido, cito os cálculos efetuados no processo nº 5002383-71.2022.4.02.5117/RJ, considerando as fichas financeiras constantes dos autos como paradigmas (evento 59 - inf 1 e evento 1, finanac8). Outrossim, como o abono de permanência é uma verba estipendial permanente remuneratória, paga como verba própria a crédito no valor do PSS deve fazer parte da base de cálculo tanto da gratificação natalina, como já faz, assim como do terço de férias.

Por fim, destaco que o legislador constitucional poderia ter determinado a imunidade de PSS como forma de incentivo a manutenção da atividade. Contudo, não o fez desta forma, mas sim com pagamento de verba permanente no valor máximo correspondente a contribuição. Por conseguinte, não vislumbro razão para incluir o abono na base de cálculo da gratificação natalina e não no terço de férias. O fato de haver isenção legal quanto ao adicional de férias no tocante ao PSS não altera sua base de cálculo (parágrafo primeiro do art. 4 da Lei 10.887/2004)."

Desse modo, o pleito autoral é procedente, ressaltando-se a possibilidade de que, em sede de execução, caso se verifique contabilmente que o acréscimo de férias ou a gratificação natalina aqui reclamadas já são pagas pela Administração com o abono de permanência na composição da sua base de cálculo, não haverá o que se executar em relação às diferenças em questão.

Do exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença, conforme fundamentos e acréscimos acima expendidos. Condene o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.